



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2019 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI

SERMayE PİYASASI MEVZUATI SINAVI SORULARI

10 Mart 2019-Pazar - 18.00 - 19.00

Sorular

Soru 1. Sermaye piyasaları kapsamında borçlanma araçlarını belirtiniz ve her birini kısaca açıklayınız.

Soru 2. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yer alan “Bağımsız Denetleme Kuruluşları”nın sorumluluklarını açıklayınız.

Soru 3. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yer alan suçlar nelerdir? Açıklayınız.

Soru 4. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

- Girişim sermayesi
- Yatırım Fonu
- Kira sertifikası
- Varlık kiralama şirketi

Not : Soruların puanları eşittir.

R. K. Kızılcasor
SA
dh
ST
Kf
h

2019/1.DÖNEM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI
SERMAYE PİYAYASI MEVZUATI
10 Mart 2019-Pazar 18:00-19:00

CEVAP-1-)

1-TAHVİLLER: Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilir.

2-BONOLAR: İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren , vadesi 30 günden az, 364 günden fazla olmayan menkul kıymetlerdir.

3- KIYMETLİ MADEN BONOLARI: Kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara üye olan kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ettikleri ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren menkul kıymetlerdir. Bonoların vadesi 30 günden az, 364 günden fazla olmamak üzere belirlenir.

4- PAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİLLER (PDT): Ortaklık tarafından çıkarılan ve ihraççı ortaklığın sermaye artırımını suretiyle çıkaracağı paylara veya izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren menkul kıymetlerdir. PDT'lerin vadesi 365 günden az olamaz.

5-DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİLLER (DET): İhraççı tarafından çıkarılan ve payları borsalarda işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir. DET'lerin vadesi 365 günden az olamaz.

CEVAP-2-) Sermaye Piyasası Kanunu, yaptıkları işler ve bu işlerin sonuçları ile ilgili olarak Bağımsız Denetim kuruluşlarının Hukuki ve Cezai sorumlulukları olduğuna hükmetmiştir.

a-) Hukuki Sorumluluk

b-) Cezai Sorumluluk

CEVAP-3-) Sermaye Piyasası Kanunu içerisindeki suç tipleri şunlardır:

- Bilgi suiistimali
- Piyasa dolandırıcılığı
- Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti
- Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
- Bilgi ve belge vermemesi, denetimin engellenmesi
- Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük
- Sır saklama yükümlülüğünü ihlal.

CEVAP-4-) Aşağıdaki Kavramları Açıklayınız

a) **Girişim Sermayesi:** Teknoloji ağırlıklı sanayileşme stratejisinin benimsendiği başta ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerde özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan risk sermayesi genel olarak; dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanın biçimi olarak tanımlanabilir. Girişim sermayesi, fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptıkları uzun vadeli bir yatırım olarak da ifade edilebilir.

b) **Yatırım Fonu:** Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esasına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacı ile kurulan, kurucusunun mal varlığından ayrı mal varlığı olan tüzel kişiliği olmayan bir mal varlığıdır.

c) **Kira sertifikaları,** her türlü varlık veya hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, nitelikleri Kurulca belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır.

d) **Varlık kiralama şirketi,** münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim ortaklıktır. Varlık kiralama şirketi, Kurul tarafından uygun görüş verilen esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamaz. Sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde esas sözleşmesinde izin verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bunları kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir şekilde kiralayamaz veya devredemez.